

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๔๐๘/๒๕๔๙
คดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๗/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง { มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ฟ้องคดี
บริษัท เกษมกิจ คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ ๑
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๗๓/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๕๒๘/๒๕๔๙ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) ซึ่งเป็นคดีที่โอนมาจากศาลยุติธรรม (ศาลแพ่ง) คดีหมายเลขดำที่ ๓๐๘/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๑๑๘๘/๒๕๔๖ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและการประชุมนานาชาติ ตามสัญญาจ้างหมายเลขที่ ๓๐๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยในสัญญาข้อที่ ๕ กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้



/ลงมือ...

ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือ มีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเลิกสัญญานี้ได้ และในสัญญาข้อที่ ๑๖ กรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นในสัญญาข้อที่ ๑๗ กำหนดว่า ค่าปรับ หรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ ทั้งนี้ ในสัญญาข้อที่ ๑๔ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ ในการทำสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ TYA. ๐๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๐ มอบให้ผู้ฟ้องคดีไว้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในวงเงินค้ำประกันจำนวน ๔๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น หลังจากทำสัญญาผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งวางแนวทางแก้ไขแบบ และขจัดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ แล้วได้มอบหมายให้บริษัท ๔๔ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นต์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งต่อมาบริษัทดังกล่าว ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเพิกเฉย โดยอ้างว่าได้บอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวไปแล้ว ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิใด ๆ ตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่จะบอกเลิกสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเจตนาที่จะทิ้งงานโดยไม่ลงมือทำงานตามกำหนดเวลา และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน ผู้ฟ้องคดีจึงใช้สิทธิตามสัญญาข้อที่ ๕ มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ บอกเลิกสัญญาทั้งหมดและแจ้งสงวนสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาข้อที่ ๑๖ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ และในวันเดียวกันนั้นก็ให้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งมอบเงินตามหนังสือค้ำประกัน จำนวน ๔๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่



๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าออกแบบอาคารที่ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างบริษัท สถาปนิก ๔๔ จำกัด จำนวน ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำแบบอาคารดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอื่นใดได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วกลับเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาล

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๔๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๑ อันเป็นวันที่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองผิดนัดชำระหนี้เป็นต้นไป จนถึงวันฟ้องรวมเวลา ๓ ปี ๓ เดือน เป็นเงินดอกเบี้ยรวม ๑๑,๑๒๗,๑๘๗.๕๐ บาท รวมกับเงินต้นแล้วเป็นเงิน ๕๖,๗๗๗,๑๘๗.๕๐ บาท

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๔๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่ชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายเป็นค่าออกแบบจำนวน ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ อันเป็นวันที่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้เป็นต้นไป จนถึงวันฟ้องรวมเวลา ๑ ปี ๔ เดือน ๒๘ วัน เป็นเงินดอกเบี้ยรวม ๑,๕๗๕,๗๒๖.๐๓ บาท รวมกับต้นเงินแล้วเป็นเงิน ๑๖,๔๗๕,๗๒๖.๐๓ บาท

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายจำนวน ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ในระหว่างที่ศาลแพ่งพิจารณาคดีนี้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พิจารณาคดีล้มละลายระหว่างบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์สินธุสหกรรม จำกัด โจทก์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำเลย และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล. ๑๓๗/๒๕๔๒ ศาลแพ่งจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายเฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้ออกจากสารบบความเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยตรง และให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อไป



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

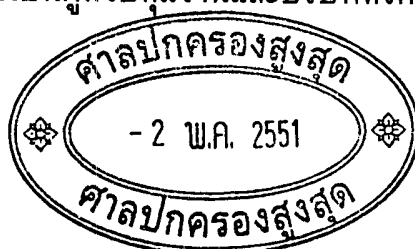
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม และให้ผู้รับมอบอำนาจ และพนักงานเข้าให้ถ้อยคำต่อศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกหนังสือคำประกัน เลขที่ TYA. ๐๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๐ ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา โดยคำประกันในวงเงินไม่เกิน ๔๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหมายความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะรับผิดชอบไม่เกินวงเงิน ๔๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท และไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของการดอกเบี้ย ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบเงินตามหลักประกันสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา ทั้งไม่มีสิทธิเรียกเงินตามหนังสือคำประกันจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ผิดสัญญาจ้างตามฟ้อง ผู้ฟ้องคดีเองเป็นฝ่ายผิดสัญญา เพราะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มเข้าทำงานตามสัญญาภายในกำหนดแล้วพบว่า พื้นที่บริเวณ ที่จะทำการก่อสร้างมีบ่อน้ำบาดน้ำเสียฝังอยู่ใต้ดินจำเป็นต้องแก้ไขแบบรูปรายการ ตำแหน่ง ของอาคาร และต้องถมดินเพิ่มเนื่องจากมีค่าระดับดินต่ำกว่าค่าระดับดินที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งต้องมีการตกลงราคาค่าจ้างและต้องขยายเวลาในการทำงานตามสัญญาออกไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา ๑ เดือน หากไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าสัญญาเลิกกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้แก้ไขปัญหาคตามหนังสือแจ้งดังกล่าวสัญญาจ้างจึงเป็นอันเลิกกัน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบ นอกจากนั้น สัญญาจ้างที่พิพาทไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายเพราะผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานการมอบอำนาจหรือ มีการแต่งตั้งให้นางจินตนา ดำรงเลิศ เป็นผู้ทำสัญญาจ้างแทนผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีนี้เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการผิดสัญญา คดีจึงขาดอายุความตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๒ ที่ไม่ได้จ้างที่ปรึกษามาคควบคุมงานจนทำให้เกิด ข้อขัดข้องในการประสานงาน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้แก้ไข ปัญหาเพื่อให้สามารถทำงานต่อไปภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะถือว่าสัญญาเลิกกัน ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแล้วแต่ไม่ดำเนินการแก้ไข จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ



/วันที่...

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้รับมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำเช็คเขียวยุติคดีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ จำนวนเงิน ๕๓,๕๖๖,๘๓๕.๖๒ บาท มาวางต่อศาลโดยแจ้งว่าเพื่อขอชำระหนี้ให้กับผู้ฟ้องคดีครบถ้วนตามคำขอทนายฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ได้เรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชำระหนี้แล้ว ภาระหนี้ที่เป็นประเด็นข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นอันเสร็จสิ้น ขอให้ศาลจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีพอใจจะรับชำระเงินจำนวนดังกล่าวหรือไม่ และประสงค์จะถอนคำฟ้องในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือไม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า เมื่อคำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยมาวางศาลเพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๗๐๓,๔๐๓.๒๕ บาท จึงจะเป็นการชำระหนี้ครบถ้วนตามคำขอทนายคำฟ้อง แต่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะรับเงินจำนวนดังกล่าวเป็นการชำระหนี้ไว้ส่วนหนึ่งก่อนและยังไม่อาจถอนฟ้องคดีนี้ทั้งในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การและขอให้ถ้อยคำต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นางจินตนา ดำรงเลิศ เป็นผู้มียอำนาจลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และเหตุที่ผู้ฟ้องคดีมิได้พิจารณาคำขอขยายเวลาการทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้ลงมือทำงานตามสัญญา ซึ่งตามสัญญาข้อที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๐ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าบริเวณที่จะทำการก่อสร้างมีการทับซ้อนกับบ่อบำบัดน้ำเสียและมีปัญหาค่าระดับดินขอให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขอุปสรรคให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ หากไม่แก้ไขภายในเวลา ให้เป็นการเลิกสัญญา ส่วนสาเหตุที่บริเวณที่จะก่อสร้างมีการทับซ้อนกับบ่อบำบัดน้ำเสียนั้น เนื่องจากขณะออกแบบอาคารในบริเวณดังกล่าวยังไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย กระทรวงการคลังได้มาก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นในภายหลังเพื่อใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ ๑๓ ผู้ฟ้องคดียังมิได้แก้ไขแบบจนกระทั่งมีการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร แต่ก่อนที่จะยื่นซองประกวดราคา ผู้รับเอกสารประกวดราคาได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างแล้ว ในส่วนของผู้ควบคุมงานนั้น ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะจ้างบริษัท ๔๙ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทผู้ออกแบบอาคารเป็นผู้ควบคุมงานและบริษัทดังกล่าวได้แก้ไขแบบรูปของอาคาร



/แล้วมี...

แล้วมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ยังมีได้เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาแก้ไขสัญญาเพื่อให้ก่อสร้างตามแบบที่ได้แก้ไขใหม่ ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีหนังสือแจ้งยืนยันการเลิกสัญญาโดยกล่าวอ้างเกี่ยวกับบ่อน้ำบาดน้ำเสียและระดับดินนั้น ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวมิได้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการทำงานจนถึงขนาดว่าจะไม่สามารถทำงานต่อไปได้ และเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ ทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ออกแบบอาคาร ก็ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นได้ข้อสรุปแล้ว และได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่เข้าไปทำงานโดยอ้างว่าได้บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือขอให้ผู้ฟ้องคดีประชุมแก้ไขปัญหานั้น ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และบริษัท ๔๔ คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ก็ได้ประชุมร่วมกัน กระทั่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามแบบที่ได้แก้ไขใหม่ สำหรับการปรับค่าระดับดินให้สูงเท่ากับค่าระดับดินตามที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น ผู้ฟ้องคดีตกลงที่จะจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ปรับค่าระดับดิน โดยถือว่าเป็นงานเพิ่มเติมพิเศษตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และผู้ฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าจ้างในส่วนงานเพิ่มเติมพิเศษนี้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอค่าจ้างดังกล่าวจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาบริษัทผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคาร ๓ แนวทาง คือ (๑) ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปโดยกำหนดวันเริ่มทำงานใหม่ตามวันที่เริ่มดำเนินการจริง แต่ยังคงยึดถือระยะเวลาก่อสร้างในส่วนที่ ๑ จำนวน ๔๑๐ วัน และส่วนที่ ๒ จำนวน ๖๐๐ วัน ตามเดิมในสัญญา (๒) ปรับงวดการจ่ายเงินค่าก่อสร้างใหม่ (๓) พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและอุปกรณ์บางประเภทซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยอมรับแนวทางที่ (๑) และแนวทางที่ (๒) ส่วนแนวทางที่ (๓) ยังมีได้ตกลงกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพราะเหตุว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ลงมือทำงานก่อสร้างตามสัญญาและคาดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายเป็นค่าจ้างออกแบบอาคารดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถูกศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในเงินจำนวนนั้น ซึ่งเจ้าพนักงาน



/พิทักษ์ทรัพย์...

พิทักษ์ทรัพย์ได้มีการไต่สวนแล้วแต่ยังมีคำสั่งว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่
จำนวนเท่าใด

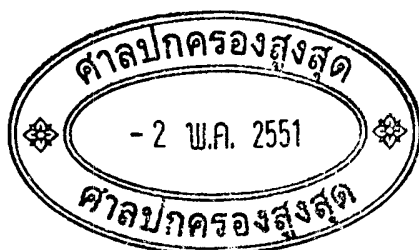
ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งเป็นคู่ความแทน
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๑/๒๕๔๗ ของศาลปกครองกลาง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้ถ้อยคำต่อศาลในคดีนี้ความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างก่อนยื่นซองประกวดราคา แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งให้
ทราบว่าเป็นอาคารดังกล่าวมีการทับซ้อนกับบ่อน้ำบาดน้ำเสีย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทราบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวเนื่องจากสถานที่ก่อสร้างมีบริเวณกว้าง ภายหลังทำสัญญาแล้ว
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงทราบว่าพื้นที่ก่อสร้างอาคาร มีการทับซ้อนกับบ่อน้ำบาดน้ำเสียจำนวน
ร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ที่ต้องก่อสร้าง และค่าระดับดินต่ำกว่าค่าระดับดินที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งไว้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้แก้ไข
ปัญหาและมีได้ขยายเวลาทำงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมติของคณะรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งสองประการ
หากไม่แก้ไขภายในกำหนดเวลาก็ให้สัญญาจ้างเป็นอันเลิกกันในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๔๑ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้วผู้ฟ้องคดีมิได้แก้ไขปัญหา
และอุปสรรคให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาจ้างจึงเป็นอันเลิกกัน และแม้ว่าในสัญญาจะมีได้มี
ข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา แต่ผู้รับจ้างสามารถบอกเลิกสัญญา
ดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ
แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้ว ทั้งที่ยังมิได้แก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในพื้นที่ก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือยืนยันการบอกเลิกสัญญาตาม
หนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๑ อีกครั้ง และเมื่อได้ประชุมร่วมกันระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ผู้ฟ้องคดี และบริษัท ๔๙ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อยุติปัญหาและอุปสรรค
ก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าเป็นฝ่ายผิดสัญญา
เนื่องจากมิได้ทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ และแจ้งสิทธิการริบหลักประกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดี
เป็นฝ่ายผิดสัญญา เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ได้รับความเสียหาย จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ พร้อมคืนหนังสือค้ำประกันสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ชำระค่าเสียหายและมีได้คืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



จึงยื่นฟ้อง...

จึงยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นจำเลยต่อศาลแพ่ง ขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าเสียหายจำนวน ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้คืนหนังสือค้ำประกันแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนสมุดเงินฝากที่ใช้ค้ำประกันให้แก่เจ้าของบัญชี แต่ภายหลังที่ยื่นฟ้องคดีดังกล่าวแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ถูกศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้โอนมาเป็นคดีของศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๑/๒๕๔๗

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีตามจำนวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีแต่ไม่เกินจำนวน ๔๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท และถึงแม้ว่าคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะนำเงิน ๕๓,๕๖๖,๘๓๕.๖๒ บาท มาวางต่อศาลเพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะบังคับเอาจากหลักทรัพย์ของผู้ที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ยอมรับว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและการประชุมนานาชาติแต่อย่างใด การที่จะพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบต่อหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ต้องพิจารณาให้ได้ความก่อนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงมือทำงานตามสัญญาแล้ว แต่ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรค คือ แบบอาคารศูนย์บริการวิชาการมีการทับซ้อนกับบ่อน้ำบาดน้ำเสีย และมีปัญหาค่าระดับดินไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้เสร็จสิ้นไป ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้มีการแก้ไขแบบอาคารใหม่แล้ว และผู้ฟ้องคดีตกลงที่จะจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ปรับค่าระดับดิน เนื่องจากถือว่างานปรับค่าระดับดินเป็นงานเพิ่มเติมพิเศษ และผู้ฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าจ้างในส่วนดังกล่าว ตามข้อ ๑๔ ของสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้แก้ไขสัญญาจ้างให้นำแบบอาคารที่แก้ไขใหม่มาแทนแบบอาคารเก่าที่มีการทับซ้อนกับบ่อน้ำบาดน้ำเสีย และผู้ฟ้องคดีก็ยังมิได้มีข้อตกลงว่าจะจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานปรับค่าระดับดินในราคาเท่าใด รวมทั้งยังมิได้มีการแก้ไขสัญญาในส่วนงานเพิ่มเติมพิเศษนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถทำงานตามสัญญาจ้างดังกล่าวได้ โดยปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้แก้ไขให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจัดทำในช่วงต้นของการก่อสร้าง



/อันได้แก่...

อันได้แก่ งานปรับพื้นที่ งานปักผัง และงานฐานรากอาคาร เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทราบว่
แบบอาคารจะตั้งอยู่บริเวณใดก็ย่อมไม่อาจทำงานปรับพื้นที่ ปักผัง หรือทำฐานรากอาคารได้
และหากผู้ฟ้องคดีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟ้องคดี
ก็ต้องขยายเวลาทำงานตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
ตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจาก
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา ตามข้อ ๕
ของสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจบอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาและไม่มีบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ
ในค่าเสียหายตามข้อ ๑๖ ของสัญญา และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบ
ในค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งคำประกันความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีด้วย อย่างไรก็ตามการบอกเลิกสัญญาของ
ผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ผู้ฟ้องคดีก็มีความประสงค์ที่จะเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
โดยไม่มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานก่อสร้างอาคารอีกต่อไป และก่อนหน้านี้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีความประสงค์ที่จะเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีความประสงค์
ที่จะทำงานก่อสร้างอาคารตามสัญญาอีกต่อไป เพราะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้
จึงถือว่าการเลิกสัญญาไปโดยปริยายในวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง ให้คืนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
วางไว้ต่อศาลจำนวน ๕๓,๕๖๖,๘๓๕.๖๒ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
นำเงินมาวางต่อศาลก็เพื่อประโยชน์ในการบังคับเอาจากหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้ที่ขอให้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกหนังสือค้ำประกัน จึงมิได้เป็นการยอมรับว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ต้องรับผิดชอบต่อสัญญานั้น มิชอบด้วยข้อเท็จจริง เพราะตามถ้อยแถลงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ที่ยอมรับว่าเป็นหนี้ตามหนังสือค้ำประกันจริงจึงได้ชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของ
ผู้ฟ้องคดี เพียงแต่ในการวางเงินดังกล่าวยังไม่ครบถ้วนตามคำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี



/ผู้ฟ้องคดี...

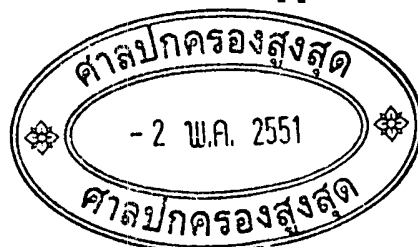
ผู้ฟ้องคดีจึงมีอาจรับชำระหนี้ดังกล่าว และหากแม้ว่ามีได้ยอมรับว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบตามสัญญาที่ไม่จำเป็นต้องนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินมาชำระหนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับสัญญาค้ำประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สัญญาไว้ว่ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน ๔๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหาย หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่าย หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในสัญญาโดยจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน และที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายุบสรรคในเรื่องพื้นที่ก่อสร้างที่ทับซ้อนกับบ่อบำบัดน้ำเสียและค่าระดับดินที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญาให้เสร็จสิ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญา ยังไม่ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง เนื่องจากว่าหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งปัญหายุบสรรคให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีจัดการประชุมเพื่อทำการแก้ไขปัญหานั้นในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๑ โดยมีผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมได้มีมติถึงแนวทางการแก้ไขโดยให้ขยับฝั่งของตัวอาคารให้พ้นจากแนวบ่อบำบัดน้ำเสีย ส่วนเรื่องค่าระดับดินก็ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำดินในบริเวณโครงการที่มีได้ทำการก่อสร้างมาถมเพื่อให้ดำเนินการต่อไปได้ อีกทั้งในการประชุมครั้งนั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานตามสัญญา ส่วนการขยายเวลาการก่อสร้างก็ขอให้แยกเป็นอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งว่าสามารถดำเนินการได้ทันทีในงานสำรวจฝั่งบริเวณและขอบเขตดิน งานปรับพื้นที่ทางเข้าชั่วคราว และงานก่อสร้างสำนักงานสนาม และนอกจากการประชุมครั้งดังกล่าวแล้วยังมีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ซึ่งมีผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมก็ได้สรุปแนวทางการแก้ไขต่าง ๆ ไว้ชัดเจน อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดียังได้เสนอราคาค่าถมดินไว้ในการประชุมดังกล่าวด้วย จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่าง ๆ จนลุล่วง สามารถดำเนินการทำงานตามสัญญาจ้างได้แล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างและบริษัทที่ปรึกษาและควบคุมงาน ได้สั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการตามแนวทางที่ตกลงกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องปฏิบัติตามไปเช่นนั้น โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเสียก่อน ส่วนการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งที่ผู้ฟ้องคดีต้องจัดให้มีการบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา



/เพื่อการ...

เพื่อการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าดำเนินการตามระเบียบของทางราชการเท่านั้น ซึ่งหลักปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการการบริการสาธารณะที่ต้องมีความต่อเนื่อง และตามหลักการของสัญญาทางปกครองที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความแล้วเสร็จของงาน อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ลักษณะของสัญญาทางปกครองจึงมีความแตกต่างจากสัญญาทางแพ่งโดยทั่วไปที่ให้อำนาจแก่ฝ่ายปกครองในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาต่าง ๆ ได้แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยเอกชนคู่สัญญาไม่จำเป็นต้องยินยอมเพื่อให้การดำเนินการตามสัญญาสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่ติดขัด แต่หากเอกชนคู่สัญญามีค่าใช้จ่ายอย่างใด ๆ ก็ขอที่จะร้องขอให้ฝ่ายราชการชดเชยให้ตามความเหมาะสม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการเข้าทำงานตามสัญญาจ้าง และอ้างว่าได้บอกเลิกสัญญาแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ จึงเป็นการแสดงเจตนาว่าประสงค์ที่จะทิ้งงาน การที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจึงชอบด้วยกฎหมายทุกประการ อีกทั้งในประเด็นการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๒๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้ได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคดีนี้เกี่ยวกับกรณีพิพาทเดียวกันนี้ โดยศาลปกครองกลางได้พิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีโดยไม่ปรากฏเหตุอันจะบอกเลิกสัญญาได้ตามกฎหมาย ย่อมเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและไม่มีผลเป็นการบอกเลิกสัญญาตามกฎหมาย สัญญาพิพาทยังคงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จตามเนื้อความแห่งสัญญาต่อไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าทำการก่อสร้างอาคารอันเป็นสาเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา และผู้ฟ้องคดีขอที่จะใช้สิทธิเลิกสัญญาที่ทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามข้อ ๕ ของสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงหาสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการประพฤติดังกล่าว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงมือทำงานตามสัญญาแล้ว แต่ไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากแบบของอาคารมีการทับซ้อนกับบ่อบำบัดน้ำเสียและมีปัญหาค่าระดับดินไม่ถูกต้อง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้เสร็จสิ้นไปก่อนจะมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าบริษัท



/สถาปนิก...

สถาปนิก ๔๔ จำกัด ได้มีการแก้ไขแบบอาคารใหม่แล้ว และผู้ฟ้องคดีตกลงที่จะจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับชำระระดับดิน เนื่องจากถือว่างานปรับระดับดินเป็นงานเพิ่มเติมพิเศษ และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานเพิ่มเติมพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาตามสัญญาในข้อ ๑๔ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้แก้ไขสัญญาจ้างให้นำแบบอาคารที่แก้ไขใหม่มาแทนแบบอาคารเก่าที่มีการทับซ้อนกับบ่อน้ำบาดน้ำเสีย และยังมีได้มีข้อตกลงว่าจะจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานปรับระดับดินในราคาเท่าใดทั้งมิได้แก้ไขสัญญาในส่วนงานเพิ่มเติมพิเศษนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถทำงานตามสัญญาจ้างได้ และปัญหาและอุปสรรคนี้เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจัดทำในช่วงต้นของการก่อสร้างอันได้แก่ งานปรับพื้นที่ งานปักผัง และงานฐานรากอาคาร เพราะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทราบว่แบบอาคารจะตั้งอยู่บริเวณใดก็ย่อมไม่อาจทำงานดังกล่าวได้ และหากผู้ฟ้องคดีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ต้องขยายเวลาทำงานตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาในข้อ ๕ ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจบอกเลิกสัญญาโดยข้อสัญญา ทั้งไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้ได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ แจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีด้วย

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัท สถาปนิก ๔๔ จำกัด ออกแบบอาคารศูนย์บริการวิชาการและการประชุมนานาชาติเป็นเงินค่าจ้างจำนวน



/๑๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท...

๑๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท และต่อมาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ ๓๐๒ ว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานก่อสร้างอาคารดังกล่าว จำนวน ๙๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเป็นผู้จัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานที่ว่าจ้างนั้น และสัญญากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มเข้าทำงานตามสัญญาในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๐ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ รวมระยะเวลาในการก่อสร้างจำนวน ๑,๐๑๐ วัน ในการทำสัญญาดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหนังสือค้ำประกัน เลขที่ TYA. ๐๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๐ ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งในข้อ ๑ ของหนังสือค้ำประกันกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีจำนวนไม่เกิน ๔๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในสัญญา หลังจากทำสัญญาดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๐ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นเอกสารขอเข้าทำงานแต่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นว่าการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังไม่มีผู้ควบคุมงาน การเข้าทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชะลอไว้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และขณะนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถดำเนินการได้เพียงการอนุญาตให้ผู้ควบคุมงานเข้าพื้นที่ได้ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างที่มีการเสนอราคาและได้ลงนามในสัญญากับทางราชการไปภายหลังวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน ๑๒๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาในการก่อสร้างตามสัญญาออกไป แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ลงมือทำงานตามสัญญา จึงไม่พิจารณาคำขอขยายระยะเวลาดังกล่าว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ขอให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารส่วนที่ ๑ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติการเข้าใช้พื้นที่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลงมือก่อสร้างแล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง



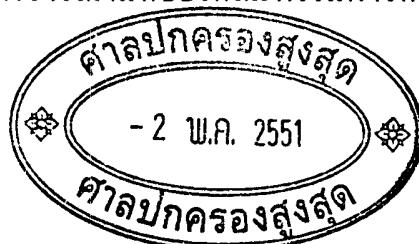
/ไม่ถูกต้อง...

ไม่ถูกต้องเนื่องจากบริเวณที่จะก่อสร้างตรงแนวกั้นพื้นที่ส่วนที่ ๑ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มีค่าระดับดิน ระหว่าง+๒.๓๐ เมตร ถึง +๑.๐๐ เมตร ต่ำกว่าค่าระดับดินตามที่ระบุไว้ใน คำชี้แจงที่ระบุว่าผู้ฟ้องคดีได้จัดเตรียมดินไว้สำหรับการก่อสร้างโดยมีค่าระดับถมดิน ที่ +๒.๗๕ เมตร แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้แก้ไขปัญหาลงและอุปสรรคดังกล่าว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ขอบเขตแนวก่อสร้างพื้นที่ ก่อสร้างส่วนที่ ๑ อาคารศูนย์บริการวิชาการทับซ้อนกับบ่อน้ำบาดน้ำเสียและมีปัญหา เกี่ยวกับค่าระดับดินต่ำกว่าระดับดินตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจง และปัญหาและอุปสรรค ดังกล่าวทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถลงมือทำการก่อสร้างตามสัญญาได้ ความล่าช้า ทำให้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างภายในประเทศมีราคาสูงขึ้นถึงร้อยละ ๒๒ และวัสดุ ก่อสร้างภายนอกประเทศก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๗๐ ทั้งมีค่าใช้จ่ายในระหว่างที่รอเข้าทำงาน ถึงวันที่มีหนังสือฉบับนี้จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปัญหภายใน กำหนดหนึ่งเดือน ถ้าไม่มีการแก้ไขก็ให้สัญญาเลิกแล้วต่อกันตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ทันที ต่อมาในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๑ บริษัท สถาปนิก ๔๙ จำกัด ผู้ออกแบบ อาคาร บริษัท ๔๙ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นต์ จำกัด ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้เป็น ผู้ควบคุมการก่อสร้างได้ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดี และบริษัทผู้ออกแบบชี้แจงกรณีผังของตัวอาคารทับซ้อนกับบ่อน้ำบาดน้ำเสียว่า เนื่องจาก ข้อมูลที่ได้รับมาสำหรับการออกแบบอาคารนั้น บ่อน้ำบาดน้ำเสียมีความกว้างวัดจากขอบ ถนน ๕๐ เมตร แต่เมื่อสำรวจแล้วปรากฏว่ามีความกว้าง ๘๐ เมตร ต่อมาบริษัท ๔๙ คอน สตรัคชั่น แมนเนจเม้นต์ จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า บริษัทผู้ออกแบบได้แก้ไขแบบอาคารดังกล่าวเสร็จแล้ว ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดียังมีได้แก้ไขสัญญาให้ใช้แบบ อาคารที่แก้ไขใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าสัญญาได้เลิกกันแล้ว ต่อมาผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และบริษัท ๔๙ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นต์ จำกัด ผู้ควบคุมงานได้ร่วมประชุมกันในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ผลการประชุมปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างไปตามแบบอาคารที่แก้ไขใหม่ สำหรับงาน ปรับค่าระดับดิน ผู้ฟ้องคดีจะจ่ายเงินเป็นค่าจ้างในส่วนงานที่เพิ่มเติมพิเศษนี้ โดยให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับให้สูงเท่าค่าระดับดินตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอคิดค่าจ้างงานส่วนนี้จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขอใช้วัสดุภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่ผู้ฟ้องคดียังมีได้อนุมัติในส่วนของการขอใช้วัสดุภายในประเทศและยังมีได้แก้ไขสัญญา



/ต่อมา...

ต่อมาบริษัท ๔๙ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นต์ จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ๓ แนวทาง โดยให้ขยายเวลาทำงานตามสัญญาออกไป และกำหนดวันเริ่มทำงานใหม่ตามวันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างจริง แต่ยังคงให้ยึดถือระยะเวลาก่อสร้างในส่วนที่ ๑ อาคารศูนย์บริการวิชาการ จำนวน ๔๑๐ วัน และในส่วนที่ ๒ ศูนย์การประชุมนานาชาติ จำนวน ๖๐๐ วัน ตามเดิมและให้มีการปรับงวดการจ่ายเงินค่าก่อสร้างใหม่ ทั้งยังให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์บางประเภท ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วนและที่ส่วนราชการเห็นว่าสามารถใช้ของที่ผลิตหรือประกอบในประเทศแทนได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยอมรับเพียงแนวทางการขยายเวลาการทำงานและการปรับงวดการจ่ายเงิน ส่วนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ ยังมีได้มีการตกลงในหลักการระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมาคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีได้มีบันทึกลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๑ เสนอผู้ฟ้องคดีว่า ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๐ ได้ผ่านไปเป็นเวลานานแล้วและคาดหมายได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลา และการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์บางประเภทที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วนจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ อีกทั้งพื้นที่ก่อสร้างส่วนที่ ๒ อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติตั้งอยู่บน ASIAN Games Park การก่อสร้างจะดำเนินการได้ต่อเมื่อการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๑ แล้วเสร็จไปแล้ว และพื้นที่ดังกล่าวกระทรวงการคลังได้ปรับปรุงปลูกต้นไม้ตกแต่งบริเวณไว้อย่างสวยงามมูลค่าหลายล้านบาท การไปรื้อถอนทิ้งทันทีเพื่อก่อสร้างอาคารจะทำให้สูญเสียงบประมาณแผ่นดิน นอกจากนี้พื้นที่ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างอาคารสถานที่กระจายไปทุกส่วนจึงเหลือเป็นพื้นที่สีเขียวเฉพาะในส่วน ASIAN Games Park เท่านั้น หากให้ยกเลิกสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารก่อนจะดำเนินการประกวดราคาใหม่ควรจะปรับปรุงแบบรูปรายการเพื่อให้สามารถก่อสร้างในวงเงินงบประมาณ และย้ายสถานที่ก่อสร้างไปอยู่พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตพาณิชย์ตามผังแม่บทของผู้ฟ้องคดี ซึ่งตั้งอยู่ด้านข้าง ASIAN Games Park และมีพื้นที่ว่างเพียงพอกับการก่อสร้างอาคารใหม่ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติเสนอให้ผู้ฟ้องคดียกเลิกสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและการประชุมนานาชาติกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาข้อที่ ๕ ประกอบข้อ ๑๓๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีได้พิจารณามติของคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่



/๑๐ กันยายน...

๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ ให้ยกเลิกสัญญา และมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑ แจ้งบอกเลิกสัญญาทั้งหมดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๑ เนื่องจากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หากให้ทำงานต่อไปก็มีเหตุให้เชื่อได้ว่าจะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะล่าช้ากว่ากำหนดเวลา ถือเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา ขอให้สิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และสงวนสิทธิเรียกค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น และในวันเดียวกันนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ออกหนังสือค้ำประกันสัญญาให้ชำระเงินจำนวน ๔๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และต่อมาก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายเป็นค่าจ้างออกแบบอาคารดังกล่าวจำนวน ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลแพ่ง และต่อมาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคำสั่งพิทักษ์เด็ดขาดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ ล.๑๓๗/๒๕๔๒ ระหว่างบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์สินธุสหกรรม จำกัด (มหาชน) เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลูกหนี้ และศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้ออกจากสารบบความ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และให้ดำเนินคดีในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อไป ต่อมามีการโต้แย้งเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นพ้องกันว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และได้มีการโอนคดีมายังศาลปกครองกลางซึ่งในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลางนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำร้องขอวางเงินจำนวน ๕๓,๕๖๖,๘๓๕.๖๒ บาท โดยระบุว่าเพื่อชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีครบถ้วนตามคำฟ้องที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชำระหนี้แล้วภาระหนี้ในคดีนี้ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเสร็จสิ้น ขอให้ศาลจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า ผู้ฟ้องคดีพอใจที่จะรับเงินจำนวนดังกล่าวหรือไม่ และจะถอนคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือไม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งต่อศาลปกครองกลางว่า ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเงินมาวางต่อศาลนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วางเงินยังไม่ครบถ้วนตามคำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะวางเงินในวันดังกล่าวต้องวางจำนวน ๖๔,๗๐๓,๔๐๓.๒๕ บาท แต่อย่างไรก็ตามผู้ฟ้องคดีประสงค์จะรับเงินจำนวน



/ดังกล่าว...

ดังกล่าวเป็นการชำระหนี้ไว้ส่วนหนึ่งก่อน แต่ไม่ถอนฟ้องคดีนี้และขอให้ศาลพิจารณาคดีพิพาทคดีนี้ต่อไป

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประการแรกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและการประชุมนานาชาติ ตามสัญญาเลขที่ ๓๐๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ กับผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในประการที่สองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามหนังสือคำประกัน เลขที่ TYA.๐๑/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าวในข้อที่ ๕ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ สัญญาข้อที่ ๑๔ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด และหากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ฟ้องคดีจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดีข้อที่ ๑๖ กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และ



/ค่าเสียหาย...

ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังทำสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อสร้างจึงทราบว่าบริเวณที่จะก่อสร้างมีการทับซ้อนกับบ่อบำบัดน้ำเสียร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ก่อสร้างอาคาร เนื่องจากในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้จ้างให้บริษัท สถาปนิก ๔๔ จำกัด ออกแบบอาคารที่จะจ้างเหมาก่อสร้างนั้น ยังไม่มีการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยกระทรวงการคลังได้มาก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นหลังจากที่มีการออกแบบสำหรับรองรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้แก้ไขแบบที่เขียนไว้ก่อนที่จะดำเนินการประกวดราคา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มเข้าทำงานตามสัญญาจึงได้ทราบว่า แบบของอาคารมีการทับซ้อนกับบ่อบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งค่าระดับดินบริเวณที่จะก่อสร้างที่กำหนดไว้ในแบบของสัญญาเท่ากับ +๒.๗๕ เมตร แต่ค่าระดับดินจริงเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าไปทำงานตามสัญญาเท่ากับ +๒.๓๐ เมตร และ +๑.๐๐ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างพร้อมกับแจ้งว่าพื้นที่ก่อสร้างมีปัญหาและอุปสรรคขอให้แก้ไข แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือขอให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปัญหาลงมือก่อสร้างตามสัญญาได้ และความล่าช้านี้เป็นเหตุให้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศมีราคาสูงขึ้น จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ พร้อมทั้งขยายเวลาทำงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามระยะเวลาที่เสียไป มิฉะนั้นให้ถือว่าสัญญาจ้างเป็นอันเลิกกันในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวแล้วแต่ก็มิได้แก้ไขปัญหาลงมือก่อสร้างตามสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้ง และได้ขยายระยะเวลาทำงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งยังได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นว่าการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญานั้น ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาถึงข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีบันทึก ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๑ เสนอต่อผู้ฟ้องคดีว่า พื้นที่ก่อสร้างจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้มีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ เสร็จไปแล้ว และพื้นที่ดังกล่าวกระทรวงการคลังได้ปรับปรุง



/สภาพภูมิทัศน์...

สภาพภูมิทัศน์ไว้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างสวยงามมูลค่าหลายล้านบาท การรื้อถอนทันที เพื่อก่อสร้างอาคารจะทำให้สูญเสียเงินงบประมาณแผ่นดิน ควรยกเลิกสัญญาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและการประชุมนานาชาติ และย้ายสถานที่ก่อสร้าง ไปยังแห่งอื่น ผู้ฟ้องคดีเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิชอบ และไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างเช่นนั้นได้ สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหานี้ตามข้อเรียกร้อง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๑ นั้น วันที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นวันที่ ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาของการเริ่มลงมือทำงานก่อสร้างตามสัญญาซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๐ ไปแล้วถึง ๔ เดือนเศษ จึงมีอาจะรับฟังได้ ส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าผู้ฟ้องคดี มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาได้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก เอกชนคู่สัญญาและเอกชนต้องยินยอมเพื่อให้การดำเนินการตามสัญญาอันเป็นประโยชน์ต่อ สาธารณะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนั้น ก็ฟังไม่ขึ้น เพราะเหตุการที่ต้องแก้ไขแบบรูป ของอาคารนั้นเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดียินยอมให้กระทรวงการคลังก่อสร้างบ่อน้ำบาดน้ำเสีย ในบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างให้บริษัท สถาปนิก ๔๙ จำกัด ออกแบบอาคารศูนย์บริการ วิชาการและการประชุมนานาชาติไปแล้ว อีกทั้งในการออกแบบอาคารดังกล่าว บริษัทผู้ออกแบบก็ได้ยอมรับว่าข้อมูลที่ได้รับมาสำหรับการออกแบบนั้น บ่อน้ำบาดน้ำเสีย มีความกว้าง ๕๐ เมตร แต่เมื่อไปสำรวจสถานที่จริงภายหลังจากที่ได้ออกแบบไปแล้ว จึงได้พบว่าบ่อน้ำบาดน้ำเสียมีความกว้างถึง ๘๐ เมตร ทำให้เกิดกรณีที่บ่อน้ำบาดน้ำเสีย มีการทับซ้อนกับแนวของอาคารที่จะก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ที่จะทำ การก่อสร้างให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามกำหนดเวลาตามสัญญาเป็นเวลาถึง ๔ เดือนเศษ ข้อเท็จจริงปรากฏตามบันทึกผลการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างของ ผู้ฟ้องคดี กับ บริษัท สถาปนิก ๔๙ จำกัด บริษัท ๔๙ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ๔๙ คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๑ เรื่อง ผังของตัวอาคาร ที่ผู้ฟ้องคดีส่งต่อศาลประกอบคำชี้แจงเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ เอกสารในอันดับที่ ๕๗/๖๓ ของสำนวนคดี

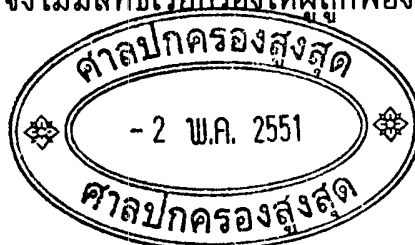
อย่างไรก็ตามแม้จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมิชอบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกัน ดังนั้น



/การพิจารณา...

การพิจารณาถึงสิทธิของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องพิจารณาอีกด้วยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีด้วยหรือไม่ เห็นว่าสาระสำคัญที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อ้างเพื่อบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี คือการไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้างอาคารที่จ้างเหมาออกไปตามมติของคณะรัฐมนตรี และการขอให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขค่าระดับดิน รวมทั้งแก้ไขผังบริเวณก่อสร้างในส่วนที่มีการทับซ้อนกับบ่อบำบัดน้ำเสีย แต่ฝ่ายผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการสนองตอบตามกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ซึ่งความล่าช้าในการสนองตอบของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว นั้น ยังไม่ร้ายแรงถึงขนาดที่จะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เพราะเหตุว่าทั้งผู้ฟ้องคดี บริษัทผู้ออกแบบอาคาร รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ร่วมกันประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๐ และคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดีก็ยังได้ร่วมประชุมกับบริษัทที่จะได้รับการมอบหมายจากผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อหาทางแก้ไขปัญหามากหลายครั้ง จนกระทั่งบริษัทผู้ออกแบบได้ทำการแก้ไขแบบรูปของอาคารที่ทับซ้อนกันกับบ่อบำบัดน้ำเสีย จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิชอบด้วยสัญญาและข้อกฎหมายด้วยเช่นกัน

เมื่อวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างยังไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างที่พิพาท แต่เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาซึ่งกันและกัน แสดงว่าทั้งสองฝ่ายต่างสมัครใจที่จะให้สัญญาพิพาทเลิกแล้วต่อกัน สัญญาจึงเลิกกันโดยปริยาย เมื่อสัญญาพิพาทต้องถูกยกเลิกด้วยความสมัครใจกันทั้งสองฝ่ายโดยที่ไม่ใช่ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาต่างฝ่ายต้องให้อีกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม โดยที่ต่างฝ่ายต่างเรียกร้องความเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อต่างฝ่ายต่างเรียกค่าเสียหายจากกันไม่ได้ กรณีจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาค่าฟ้องในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินตามหนังสือคำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพราะหนังสือคำประกันซึ่งเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้น เมื่อสัญญาเลิกกันตามความสมัครใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องมีการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายตามสัญญา และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินตามหลักประกัน



/การปฏิบัติ...

การปฏิบัติตามสัญญาและชำระเงินเป็นค่าความเสียหายตามคำฟ้องแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แถลงต่อศาลปกครองชั้นต้นขอชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้ครบถ้วนตามคำฟ้อง เนื่องจากยอมรับผิดตามสัญญาแล้วนั้น จึงมีอาหรับพึงได้ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

นายจรูญ อินทจาร

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพีระพล เชาวนศิริ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสงศักดิ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายไพบุลย์ เสียงก้อง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายไชยวัฒน์ อ่ำวงศ์สุข

